

A - 237

CREATION D'UNE SOCIETE

Enregistré à la RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS SAVERNE
Le 29/01/2003 Bordereau n°2003/58 Case n°1

Ext 71

Enregistrement : Exonéré
Timbre : Exonéré

Total liquidé : zéro euro

L'Agent

JACQUES BOCKEL Sàrl

S.à.r.l. au capital de 7.500 Euros

Siège social 12 rue des Sources

67700 SAVERNE

RCS SAVERNE

STATUTS

Les soussignés :

- Monsieur Jacques BOCKEL

Né le 27 février 1959 à Saverne

marié avec Mme Marie-Françoise MENG, née à Provins le 21 mars 1954, sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, aux termes du contrat de mariage reçu par Me CRIQUI, notaire à Saverne, le 25 mai 1979. Il est précisé que par acte notarié daté le 09 novembre 2001, les époux BOCKEL-MENG ont adopté le régime de la séparation de biens, homologué par jugement en date du 15 mars 2002, par le Tribunal de Grande Instance de Saverne.

Demeurant 14 Grand-rue à 67700 MONSWILLER

- Monsieur JérémY BOCKEL

Né le 17 avril 1982 à 67700 SAVERNE

Célibataire

Demeurant 14 Grand-rue à 67700 MONSWILLER

Ont établi et signé le 29 janvier 2003 à SAVERNE, ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée constituée par le présent acte.




FACE ANNULÉE
C.G.I. Article 905
Arrêté du 20/03/58

Article 1er - Forme

Il existe entre les propriétaires des parts créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 24 juillet 1966 et l'ordonnance du 19 septembre 1945 et par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination

La dénomination est : JACQUES BOCKEL Sarl

Le sigle est : JACQUES BOCKEL

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots " Société à responsabilité limitée " ou des lettres S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3 - Objet

La société a pour objet la fabrication et la commercialisation de chocolats, de confiserie et de glaces.

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet.

La société pourra créer, acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter et concéder toutes licences d'exploitation en tous pays d'une manière générale, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à des objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

Article 4 - Siège social

Le siège social est situé à 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE.

Il pourra être transféré dans le même département par simple décision de la gérance et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ANNULEE
Article 905
du 20/03/58

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Apports - Formation du capital**I. APPORTS EN NUMERAIRE**

Les apports en numéraire, intégralement libérés d'un montant égal au total du capital social de 7 500 euros, divisé en 100 parts sociales de 75 euros chacune, donnent lieu aux attributions ci-après de parts sociales :

- **Monsieur Jacques BOCKEL**
fait apport de la somme de 750 euros
représentés par 10 parts sociales numérotées de 1 à 10

Monsieur Jacques BOCKEL déclare effectuer cet apport en emploi de sommes d'un même montant issues de revenus propres depuis l'homologation de séparation de biens. Il fait cette déclaration afin que les parts souscrites au moyen de derniers propres constituent des propres.

 Madame Marie-Françoise MENG, agissant en qualité de conjoint séparé de biens déclare reconnaître l'origine des derniers propres à son époux et accepte que les parts souscrites au moyen desdits derniers soient propres à son époux à titre d'emploi et conformément à l'article 1434 du code civil.

- **Monsieur Jérémie BOCKEL**
fait apport de la somme de 6 750 euros
représentés par 90 parts sociales numérotées de 11 à 100

Les parts sociales, entièrement souscrites sont libérées d'un montant de 7 500 euros.

La somme de 7 500 euros a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation le 23 janvier 2003 à la Caisse d'Epargne sous le numéro 08.7704558.02

Elle ne pourra en être retirée par la gérance avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

PAGE ANNULÉE
S.G.I. Article 905
Arrêté du 20/03/58

Le certificat du dépositaire, avec la liste des souscripteurs et l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées est annexé aux présents statuts.

Article 7 - Avantages particuliers

Les présents statuts ne présentent aucun avantage particulier.

ARTICLE 8 - TRANSMISSION & CESSIION DE PARTS SOCIALES

En cas de transmission de parts sociales par voie de succession de liquidation de communautés de biens entre époux, l'héritier ou le conjoint ne peut devenir associé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le délai de trois mois imparti à la société pour statuer, court à partir de la notification effectuée par le bénéficiaire de la transmission à la société et à chacun des associés.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions légales.

Toute cession de parts sociales à un tiers étranger à la société ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des associés dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 9- MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

En cas d'augmentation de capital par création de nouvelles parts sociales ou de réduction du capital, la répartition des parts prévue à l'article 6 sera modifiée en conséquence.

Les modifications apportées à cette répartition seront décidées dans les formes prévues pour la modification des statuts.

ARTICLE 10 - COMMUNICATION DES DOCUMENTS SOCIAUX

Les associés peuvent obtenir la délivrance ou prendre connaissance des documents sociaux dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

FACE ANNULÉE
C.G.I. Article 905
Arrêté du 20/03/58

ARTICLE 11 - RESPONSABILITE DES PREMIERS GERANTS & DES ASSOCIES

Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables dans les conditions prévues par la loi.

Lorsque les associés n'approuvent pas une convention passée entre la société et l'un des gérants ou associés, le gérant ou l'associé contractant supporte les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

ARTICLE 12 - GERANCE

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, à la majorité requise pour les décisions ordinaires avec ou sans limitation de durée.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Toutefois, dans les rapports de la gérance avec la société, et à titre de mesure d'ordre interne ne pouvant être opposés aux tiers, ni invoqués par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeuble ou de fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir à la société, la fondation de toute société constituée ou à constituer, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés et, s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement suivant le cas, envers les tiers et envers la société dans les cas prévus par la loi.

PAGE ANNULÉE
C.G.I. Article 905
Arrêté du 20/03/58

ARTICLE 13 - FONDES DE POUVOIRS

Le ou les gérants peuvent déléguer d'un commun accord les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs fondés de pouvoirs associés ou non, pour assurer la direction technique des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels apportés au compte des frais généraux. Ils peuvent aussi de la même manière et sous leur responsabilité, constituer les mandataires spéciaux ou temporaires.

ARTICLE 14 - DECISIONS DES ASSOCIES

Les décisions des associés sont prises soit par délibération de leur assemblée, soit par consultation écrite.

Toutefois, les décisions sont toujours prises en assemblée lorsqu'elles ont trait

- à l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion;
- aux prélèvements affectés à la formation de tout fonds de réserve;
- à la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont l'assemblée a la disposition
- à la détermination de la part des sommes distribuables attribuées aux associés sous forme de dividendes;
- à la réduction du capital.

Les assemblées ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

ARTICLE 15- COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice a une durée de douze mois qui commence le 1^{er} juillet et finit le 30 juin. Par exception, le premier exercice social commencera le 01 février 2003 et sera clos le 30 juin 2004.

Sur les bénéfices nets de l'exercice diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélèvement qui doit être au moins égal au minimum obligatoire, destiné à constituer le fonds de réserve légale. Après prélèvement éventuel des sommes mises en réserve ou à reporter à nouveau sur l'exercice suivant, le solde, s'il en existe, est réparti entre les associés.

ARTICLE 16- DISSOLUTION & LIQUIDATION

En cas de dissolution et de liquidation, il est opéré conformément à la loi.

ARTICLE 17- CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la société ou sa liquidation, soit entre les associés ou leurs héritiers, représentants et ayants cause, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents du lieu du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé ou gérant sera tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu du siège social et toutes les assignations ou significations seront régulièrement délivrées à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel ; à défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

ARTICLE 18 - PREMIERS ENGAGEMENTS

Les associés donnent mandat à **Monsieur Jacques BOCKEL**, associé, qui accepte, de prendre les engagements ou d'accomplir les actes pour le compte de la société, d'engager tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites, dont le détail figure en annexe sur l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation.

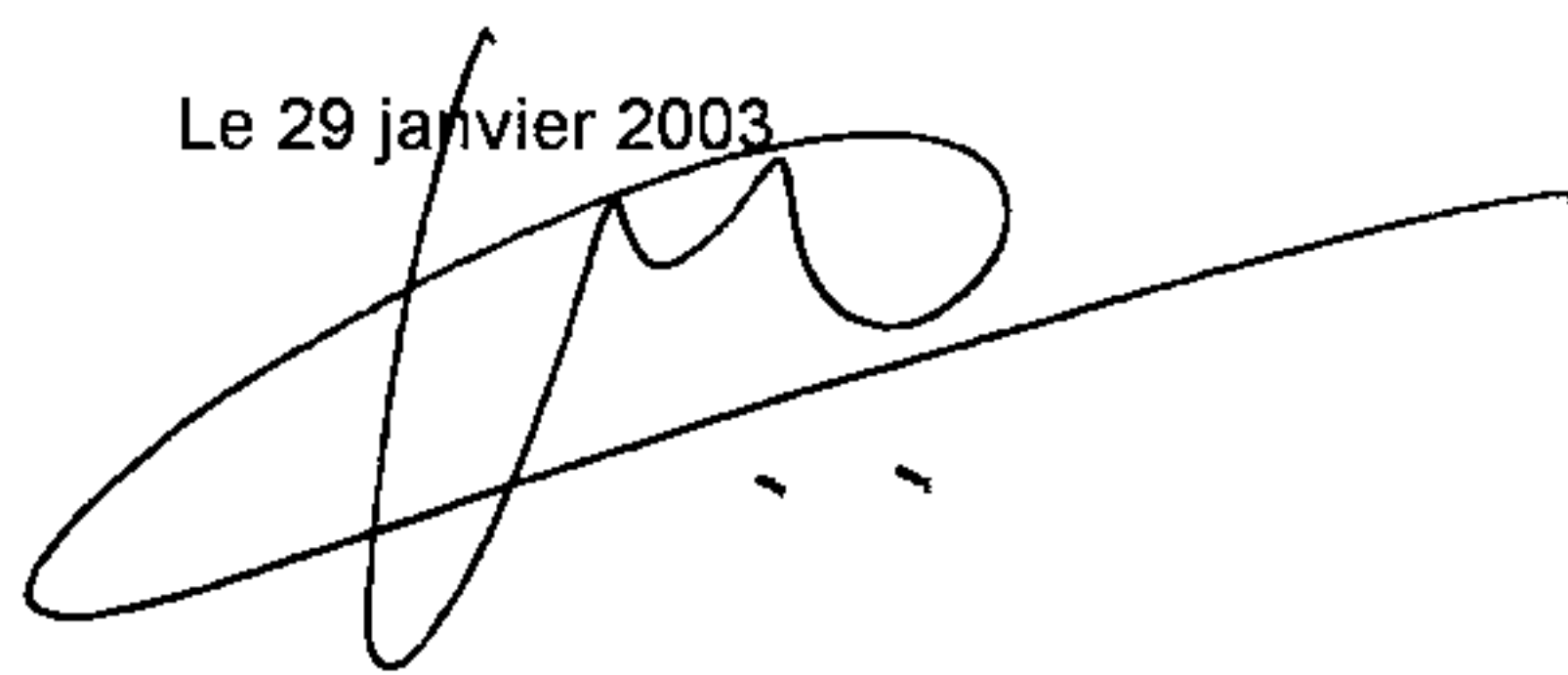
Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société après vérification par l'assemblée des associés, postérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, de leur conformité et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Tous pouvoirs sont donnés à **Monsieur Jacques BOCKEL**, à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment à l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social.

Fait à Saverne

En 5 exemplaires originaux

Le 29 janvier 2003



FACE ANNULÉE
C.G.I. Article 905
Décret du 20/03/58

JACQUES BOCKEL SARL



SARL en formation

Répartition du capital

APPORTS EN NUMERAIRES :

- **M. Jacques BOCKEL** 750 Euros
Né le 27/02/1959 à Saverne
demeurant 14 Grand Rue
67700 MONSWILLER
- **M. Jérémie BOCKEL** 6.750 Euros
Né le 17/04/1982 à Saverne
demeurant 14 Grand Rue
67700 MONSWILLER

7.500 Euros

Mathieu KIEFFER,
Chargé de Clientèle Professionnels
Centre d'Affaires Alsace-Nord

FACE ANNULÉE
C.G.I. Article 905
Arrêté du 20/03/58



ATTESTATION

La Caisse d'Epargne d'Alsace, 2 quai Kléber à 67000 STRASBOURG
représentée par Monsieur Mathieu KIEFFER
Chargé de Clientèle Professionnelle du Centre d'Affaires ALSACE NORD,

Atteste par la présente :

- Avoir reçu ce jour par virements crédités sur le compte n° 08.7704558.02, le montant de 7.500 Euros - (SEPT MILLE CINQ CENT EUROS) correspondant au capital libéré en numéraire de la société **JACQUES BOCKEL SARL**, SARL en formation au capital de 7.500 Euros ayant son siège 12 Rue des Sources à 67700 SAVERNE

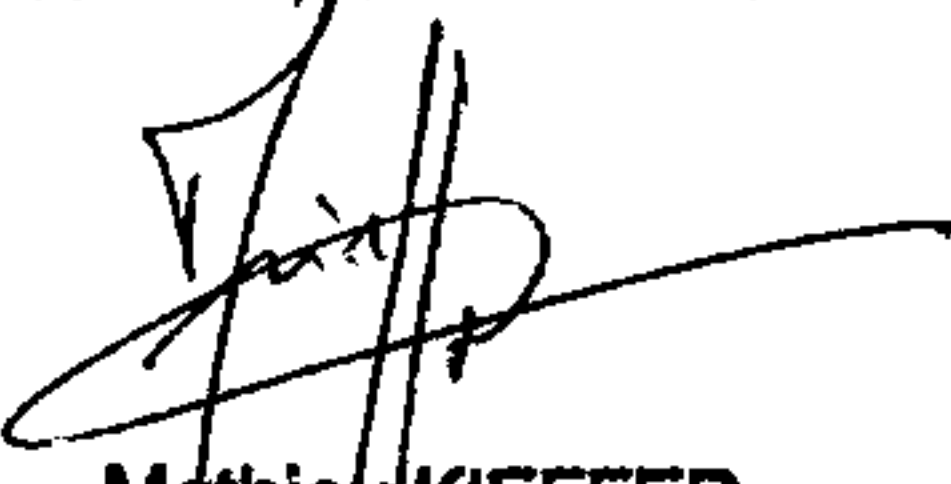
Cette somme est indisponible jusqu'à justification de l'immatriculation de ladite Société au Registre du Commerce;

- qu'elle est en possession d'une liste comportant les noms, prénoms et domiciles des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux.

Une copie de cette liste, certifiée conforme par ses soins, se trouve jointe à la présente attestation.

Fait pour servir et faire valoir ce que de droit.

A Saverne, le 23/01/2003



Mathieu KIEFFER,
Chargé de Clientèle Professionnels
Centre d'Affaires Alsace-Nord

37, Grand'Rue
B.P. 135
67503 HAGUENAU Cedex
Téléphone 88 63 90 65
Télécopie 88 93 27 94
Affilié à la Caisse d'Epargne d'Alsace

FACE ANNULÉE
C.G.I. Article 905
Arrêté du 20/03/58

JACQUES BOCKEL Sarl

S.à.r.l. au capital de 7.500 Euros

Siège social 12 rue des Sources

67700 SAVERNE

RCS SAVERNE

Société en formation

PROCES-VERBAL DE NOMINATION DU GERANT

- 29 Janvier 2003 -

Les soussignés:

- Monsieur Jacques BOCKEL

Né le 27 février 1959 à Saverne

Marié

Demeurant 14 Grand-rue à 67700 MONSWILLER

- Monsieur JérémY BOCKEL

Né le 17 avril 1982 à 67700 SAVERNE

Célibataire

Demeurant 14 Grand-rue à 67700 MONSWILLER

 Agissant en qualité de seuls associés de la Société à Responsabilité JACQUES BOCKEL SARL au capital de 7.500 euros, dont le siège social est à 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE ont procédé ainsi qu'il suit :

 A la nomination du Gérant :



ARTICLE 1 - NOMINATION DU GERANT

Monsieur **Jacques BOCKEL**
Demeurant **14 Grand Rue à 67700 MONSWILLER**

qui déclare satisfaire aux exigences requises par la loi ,
qui accepte,

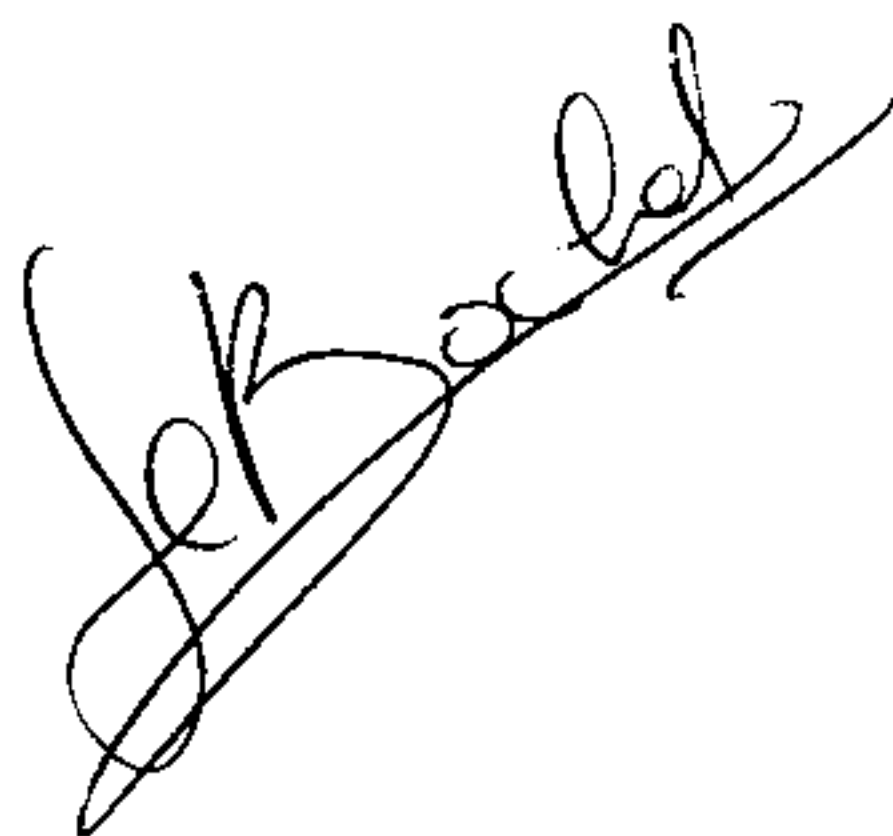
est nommé Gérant pour une durée illimitée.

Monsieur **Jacques BOCKEL** est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Le gérant a, conformément à l'article 12 des statuts, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.

Toutefois, les emprunts, à l'exception des crédits en banque et des prêts ou dépôts consentis par les associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer ainsi que toutes prises d'intérêts dans ces sociétés, ne peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés, aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les associés entre eux, puisse être opposée aux tiers.

Fait à Saverne ,
Le 29 janvier 2003



Bon pour
acceptation
des fonctions
de gérant



JACQUES BOCKEL Sàrl

S.à.r.l. au capital de 7.500 Euros

Siège social 12 rue des Sources

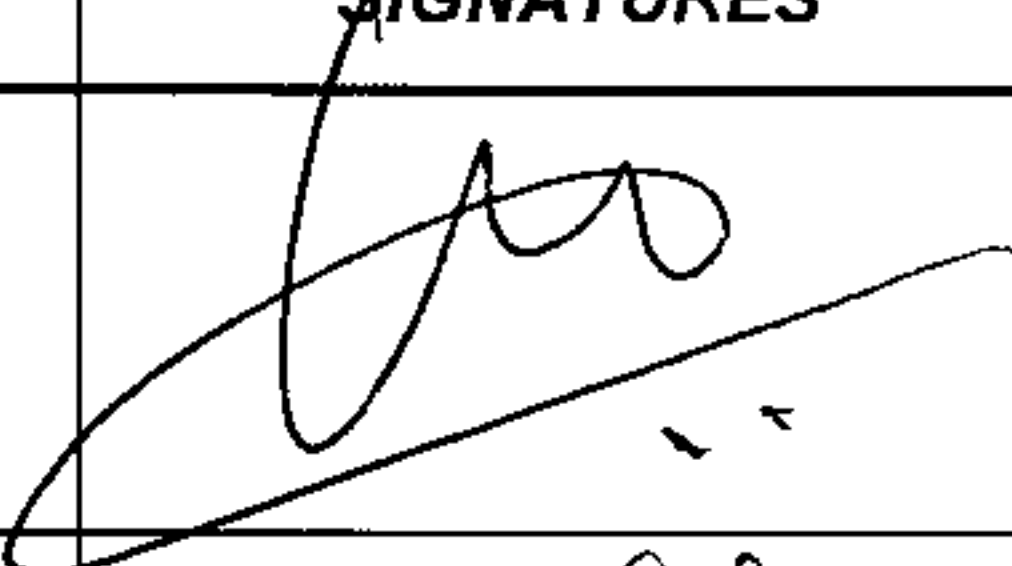
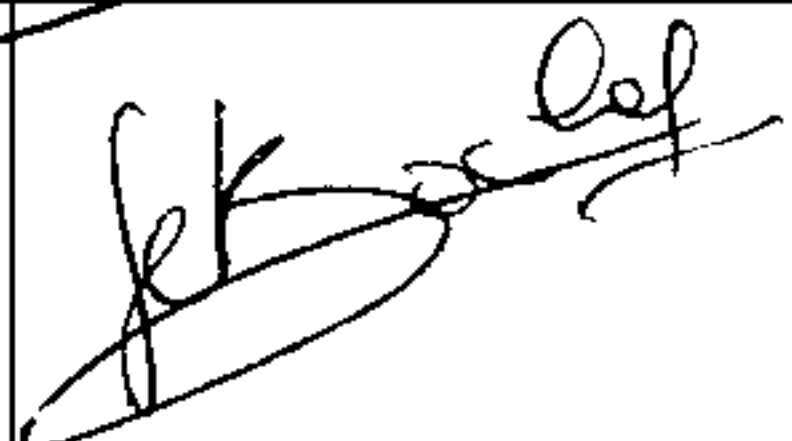
67700 SAVERNE

RCS SAVERNE

Société en formation

FEUILLE DE PRESENCE

ASSEMBLEE GENERALE du 29 janvier 2003 -

ASSOCIES	PARTS	VOIX	MANDATAIRES	SIGNATURES
Jacques BOCKEL 14 Grand Rue 67700 SAVERNE	10	10		
Jérémy BOCKEL 14 Grand Rue 67700 SAVERNE	90	90		

Le gérant certifie exacte la présente feuille de présence, faisant, apparaître que tous les associés sont présents ou représentés, totalisant 100 parts sociales ayant droit de vote, et auxquelles sont attachées 100 voix.

LE GERANT.

